

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 65/2531

บริษัทเยเนรอล เทเลโฟนไดเรคตอรี
จำกัด ฯ

โจทก์

บริษัทเคหะวัฒน์ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทเคหะวัฒน์ จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายจิ่งแซ แซ่โจ้ว ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน และจำเลยทั้งสองขอถือหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันในชั้นอุทธรณ์มา
วางเป็นประกันในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 10,200 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนนี้ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 61,60)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลย
นำสมุดฝากเงินธนาคารซึ่งมีเงินฝากจำนวนเงิน 12,200 บาทของนายจิ่งแซแซ่โจ้ว

มาวางเป็นหลักประกัน และนายจิ้นแซแซໂງ้วทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้น
ต้น (อันดับ 46,49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไป มาจน
เป็นที่พอใจและภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ จึงไม่มีเหตุที่จำเลยที่ 2 จะทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง
ของจำเลยที่ 2 ให้ค่าคำร้องของจำเลยที่ 2 เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไป มาจน
เป็นที่พอใจและภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ จึงไม่มีเหตุที่จำเลยที่ 2 จะทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง
ของจำเลยที่ 2 ให้ค่าคำร้องของจำเลยที่ 2 เป็นพับ

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ